

ZMLUVA

O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY S PREVZATÍM ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU č. 1112334

(ďalej len „Zmluva“)

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Odberateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – nadlimitnú zákazku zadávanú výzvou na predkladanie ponúk. Zmluva podlieha ustanoveniam **Rámcovej dohody č. RD – 1/2025/EE o združenej dodávke elektrickej energie** a je uzavretá v zmysle § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami:

Čl. I.

Zmluvné strany

Názov: **Energie2, a.s., odštepny závod Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z.**
Sídlo: Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
Zastúpený: Mgr. Peter Poláček – vedúci organizačnej zložky
Kontakt: +421 850 166 066
IČO: 46 113 177 DIČ: 2023235225 IČ DPH: SK2023235225
E-mail: info@energie2.sk
Bank. spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s.
Číslo účtu (IBAN): SK10 0200 0000 0040 8141 4253
Zapísaný: Obchodný register, Mestský súd Bratislava III, oddiel Sa, vl. č. 5389/B

Povolenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 2011E 0444 na predmet podnikania: elektroenergetika v rozsahu „dodávka elektriny“.

(ďalej ako „Dodávateľ“)

a

Názov: **Obec Tehla**
Sídlo: Tehla 88, 935 35 Tehla
Korešp. adresa: Tehla 88, 935 35 Tehla
Zastúpený: Ing. Tibor TALDÍK, MBA - starosta
Kontakt: 036/6398006, 0903 537 408
IČO: 00587613 DIČ: 2021224029 IČ DPH: -
E-mail: starosta@obectehla.sk, obectehla@obectehla.sk
Číslo účtu (IBAN): SK18 5600 0000 0022 2901 0003
(ďalej ako „Odberateľ“)

(Dodávateľ a Odberateľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“, jednotlivito ďalej taktiež ako „Zmluvná strana“.)

Čl. II.

Základné ustanovenia

1. Zmluva je po vzájomnej dohode Zmluvných strán uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v súlade so Zákonom č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o energetike“) a Zákonom č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú jej prílohy, najmä Obchodné podmienky dodávky elektriny pre odberateľov mimo cenovej regulácie (ďalej len „OP“), ktoré spolu s textom Zmluvy upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán ohľadom predmetu tejto Zmluvy. Klient podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že pred podpisom tejto Zmluvy sa riadne oboznámil so Zmluvou a všetkými jej prílohami, najmä s OP.
2. Pre účely tejto Zmluvy sa používajú odborné pojmy a terminológia v súlade so Zákonom o energetike, Vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom, Vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 236/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny, ďalej v súlade s príslušnými výnosmi a rozhodnutiami Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“) a ostatnými súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na elektroenergetiku.

Čl. III. Predmet Zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Dodávateľa v zmluvnom období poskytnúť Odberateľovi združené služby dodávky elektriny (ďalej len „združené služby“), t. j. dodanie dohodnutého množstva silovej elektriny (ďalej len „dodávka elektriny“) a zabezpečenie distribúcie elektriny v kvalite garantovanej technickými podmienkami Prevádzkovateľa distribučnej sústavy - prenos elektriny, distribúciu elektriny a poskytovanie systémových služieb (ďalej len „Distribučné služby“) do odberného miesta (ďalej aj ako „OM“) Odberateľa.
2. Dodávateľ sa tiež zaväzuje prevziať za Odberateľa zodpovednosť za odchýlku za odberné miesto Odberateľa voči zúčtovateľovi odchýlok.
3. Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť Dodávateľovi za dodávku silovej elektriny, aktuálnu odplatu za prevzatie zodpovednosti za odchýlku v rozsahu stanovenom podmienkami v tejto Zmluve a OP, za distribúciu a prenos elektriny, poplatok za odberné miesto, ako aj za ostatné regulované položky a poplatky podľa Cenníka služieb príslušného Prevádzkovateľa distribučnej sústavy (ďalej len „PDS“).
4. Dodávka elektriny bude uskutočňovaná podľa Odberového diagramu, tak ako je definovaný v OP. Odberateľ je v prípade zmeny tohto Odberového diagramu, resp. zmeny spôsobu odberu, prípadne akýchkoľvek iných významných zmien súvisiacich s plánovaným odberom povinný takéto zmeny oznámiť Dodávateľovi vopred pred samotnou zmenou postupom uvedeným v OP.
5. Dodávka elektriny je garantovaná. Povinnosť dodávať elektrinu bude znížená iba o množstvo, ktoré nie je možné dodať v prípade prerušenia dodávky elektriny alebo Distribučných služieb podľa príslušných ustanovení OP. Zmluvné strany sú zbavené povinnosti dodávky/odberu úplne alebo čiastočne, pokiaľ nastanú okolnosti oprávňujúce prerušenie dodávok elektriny alebo Distribučných služieb podľa príslušných ustanovení OP.
6. Dodávka elektriny sa uskutočňuje z distribučnej siete príslušného PDS na základe „Zmluvy o pripojení“, ktorú Odberateľ uzatvoril s PDS v súlade s prevádzkovým poriadkom príslušného PDS.

Čl. IV. Špecifikácia odberných miest

Zoznam a špecifikácia odberných miest je uvedená v prílohe č. 2 tejto Zmluvy.

Čl. V. Podmienky dodávky

1. Zmluvné strany prehlasujú, že spĺňajú podmienky stanovené príslušnými právnymi predpismi pre realizáciu predmetu tejto Zmluvy podľa článku III.
2. Dodávka elektriny sa uskutoční iba na základe platne uzatvorenej Zmluvy, v opačnom prípade sa odber elektriny považuje za neoprávnený odber v zmysle Zákona o energetike.
3. Dodávateľ zabezpečí Odberateľovi dodávku elektriny, ak je pripojený k distribučnej sústave PDS.

Čl. VI. Doba platnosti Zmluvy

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Začiatok dodávky je od **01.01.2026** a Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do **31.12.2027**. Zmluva po uplynutí tejto doby zaniká.

Čl. VII. Podmienky Distribučných služieb

1. Dodávateľ počas zmluvného obdobia zabezpečí Odberateľovi Distribučné služby do odberného miesta Odberateľa za podmienok uvedených v tejto Zmluve a to pre odberné miesta vysokého napätia (ďalej len ako „VN“), ako aj pre odberné miesta nízkeho napätia (ďalej len ako „NN“).

2. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť Distribučné služby do odberného miesta Odberateľa do výšky maximálnej rezervovanej kapacity. Distribučné služby sa uskutočňujú v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, prevádzkovým poriadkom príslušného PDS a v kvalite podľa technických podmienok prístupu a pripojenia do sústavy príslušného PDS, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke príslušného PDS.
3. Dodávateľ preberá platné nastavenie rezervovanej kapacity a maximálnu rezervovanú kapacitu Odberateľa k dátumu účinnosti Zmluvy (nastavenie z posledného mesiaca) od príslušného PDS. Odberateľ môže požiadať Dodávateľa o úpravu rezervovanej kapacity, najviac však do výšky maximálnej rezervovanej kapacity, zaslaním písomnej žiadosti na adresu Dodávateľa alebo na jeho e-mailovú adresu info@energie2.sk v lehote najneskôr do 10. dňa v mesiaci pred príslušným obdobím, pričom táto úprava rezervovanej kapacity môže byť vykonaná v lehotách a termínoch stanovených príslušnými PDS. Úprava dohodnutej rezervovanej kapacity sa stáva účinnou po jej písomnom odsúhlasení Dodávateľom.
4. Prekročenie dohodnutej rezervovanej kapacity sa bude riešiť v súlade s platným cenovým rozhodnutím ÚRSO príslušnej PDS.

Čl. VIII. Cena

1. Zmluvné strany sa dohodli na cene za dodávku elektriny:

PRODUKT	CENA (Eur / MWh)
1 T	103,00
2T (VT / ST)	103,00
2T (NT)	103,00
VO	103,00

Cena platí na obdobie od **01.01.2026** do **31.12.2026**

Poplatok za odberné miesto sa stanovuje vo výške **0 Eur/Mesiac**

PRODUKT	CENA (Eur / MWh)
1 T	97,50
2T (VT / ST)	97,50
2T (NT)	97,50
VO	97,50

Cena platí na obdobie od **01.01.2027** do **31.12.2027**

Poplatok za odberné miesto sa stanovuje vo výške **0 Eur/Mesiac**

2. Zmluvné strany sa dohodli, že tolerancia odobratých zmluvne dohodnutých množstiev elektriny Odberateľa sa stanovuje na **85% - 115%** zmluvne dohodnutého množstva. . Spôsob výpočtu a podmienky vyhodnocovania prečerpania alebo nedočerpania zmluvne dohodnutého množstva, tzv. Take or Pay sa riadi znením RÁMCOVÁ DOHODA č. RD 1/2025/EE o združenej dodávke elektriny článok 5, bod 5.4 platnej v čase vyhodnocovania zmluvne dohodnutých množstiev elektriny
3. Cena za Distribučné služby bude vypočítaná na základe Cenníka distribúcie elektriny pre oprávnených Odberateľov platného v čase dodávky príslušného PDS, schváleného Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.
4. Cenové rozhodnutia ÚRSO sú uverejnené na internetovej stránke príslušného PDS. Ak dôjde k zmene regulovaných cien na základe zmeny cenového rozhodnutia ÚRSO počas zmluvného obdobia, Dodávateľ je oprávnený účtovať Odberateľovi ceny v súlade s novým cenovým rozhodnutím ÚRSO.
5. Súčasťou ceny za dodávku elektrickej energie je obvyklá odplata za prevzatie zodpovednosti za odchýlku v rozsahu stanovenom podmienkami v tejto Zmluve a OP.
6. K vyššie uvedeným cenám bude pri fakturácii pripočítaná daň z pridanej hodnoty v súlade s platným Zákom SR č. 222/2004 Z. z., o dani z pridanej hodnoty v platnom znení (ďalej len „DPH“) v sadzbe platnej ku dňu uskutočnenia zdaniteľného plnenia. Zároveň sa vo faktúre vyúčtuje spotrebná daň v zmysle zákona 609/2007 Z.z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného

plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z.z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon o spotrebnej dani“), pokiaľ dodaná elektrina nie je oslobodená od predmetnej spotrebnej dane. Dodávateľ má právo uplatniť si voči Odberateľovi tarifu za dodanú elektrickú energiu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov vo výške rovnajúcej sa príslušnej spotrebnej dani, pričom v prípade uplatnenia tejto náhrady bude táto elektrina dodaná Odberateľovi fakturovaná bez spotrebnej dane na základe ustanovenia § 7 ods. 1 písm. e) Zákona o spotrebnej dani.

Čl. IX.

Platobné podmienky

1. Doba splatnosti platieb je mesačne vždy v **15.** deň príslušného mesiaca, pokiaľ nie je Dodávateľom určený iný deň splatnosti na základe ustanovení OP. Výška platieb za dodanie elektriny sa určuje vo výške **100%** predpokladanej mesačnej spotreby. Dohodu o platbách za opakovanú dodávku elektriny zasiela Dodávateľ Odberateľovi bezodkladne po účinnosti Zmluvy. Platby uvedené v dohode o platbách za opakovanú dodávku elektriny sa Odberateľ zaväzuje uhrádzať Dodávateľovi riadne a včas.
2. Dodávateľ odošle vyúčtovaciu faktúru so započítaním uhradených platieb po skončení fakturačného obdobia. Splatnosť faktúry je **14.** kalendárny deň odo dňa vystavenia vyúčtovacej faktúry. Pre odberné miesta s mesačným odpočtom je fakturačným obdobím za dodávku združených služieb jeden kalendárny mesiac. Podkladom pre vystavenie daňového dokladu (faktúry) zo strany Dodávateľa (vrátane DPH) pre Odberateľa bude skutočný odber elektriny. Dátumom dodania bude posledný kalendárny deň mesiaca, v ktorom sa vykonal odpočet. Dodávateľ fakturuje odber elektriny podľa údajov zistených prevádzkovateľom distribučnej sústavy odpočtom určeného meradla. V prípade ak Odberateľ nemá inštalovaný inteligentný merací systém, t.j. nie je vybavený určeným meradlom na určenie priebežných odberov elektriny, Odberateľ súhlasí, že Dodávateľ je oprávnený ako náhradnú metódu na určenie množstva odobratej elektrickej energie v priebehu dohodnutého zmluvného obdobia použiť príslušný referenčný typový diagram odberu (TDO) pre danú distribučnú sadzbu Odberateľa podľa Prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy, t.j. Dodávateľ je oprávnený pre určenie spotreby Odberateľa pre jednotlivé OM v jednotlivých hodinách v dohodnutom zmluvnom období použiť referenčný typový diagram odberu. Dodané a odobraté množstvo elektriny sa vyhodnocuje ako množstvo energie vyjadrené v energetických jednotkách.
3. Spôsob zasielania dohody o platbách za opakovanú dodávku elektriny a faktúr je elektronicky na emailovú adresu. V prípade ak požadujete súčasne aj zasielanie poštou označte krížikom (x).

	Poštou:
x	E – mailom: obectehla@obectehla.sk

Čl. X.

Prevod práv a povinností

1. Všetky práva a povinnosti podľa tejto Zmluvy môžu byť prenesené na tretiu stranu za týchto podmienok:
 - obe Zmluvné strany sú povinné sa navzájom dopredu písomne informovať o tomto úmysle a vyjadriť pred prevodom práv a povinností na tretiu stranu písomne svoj súhlas.
 - Zmluvná strana, ktorá prevádza práva a povinnosti, preukáže, že tretia strana má predpoklady k splneniu povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy.
2. Zmluvná strana, ktorá prevedie práva a povinnosti z tejto Zmluvy na tretiu stranu, je povinná bez zbytočného omeškania informovať o uskutočnení prevodu práv a povinností druhú Zmluvnú stranu písomne.
3. Pokiaľ budú práva a povinnosti prevedené v rozpore s článkom X. bod 1. a 2., bude to považované za podstatné porušenie Zmluvy s právom Zmluvnej strany, ktorá nedala k prevodu práv a povinností súhlas, k odstúpeniu od Zmluvy.

Čl. XI.

Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že účinnosťou tejto Zmluvy zanikajú medzi nimi všetky doteraz uzatvorené zmluvy, ktorých predmetom je dodávka elektriny do odberných miest uvedených v tejto Zmluve, ako aj akékoľvek súvisiace dohody, ústne aj písomné, týkajúce sa rokovaní o tejto Zmluve, ktoré sa touto Zmluvou v celom rozsahu nahrádzajú.
2. Táto Zmluva je vyhotovená v 2 (dvoch) vyhotoveniach, z ktorých každá Zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.
3. Táto Zmluva môže byť zrušená písomnou dohodou Zmluvných strán, ktorá musí takisto obsahovať spôsob vzájomného vyrovnania.
4. V prípade, ak sa akékoľvek z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným z akýchkoľvek dôvodov, platnosť ostatných častí Zmluvy týmto nebude ovplyvnená. Zmluvné strany nahradia po vzájomnej dohode toto ustanovenie takým alternatívnym ustanovením, ktoré bude odpovedať svojím zmyslom účelu neplatného ustanovenia.

5. Obe Zmluvné strany sú povinné vykonať všetky zmeny a dodatky k tejto Zmluve vo forme písomných dodatkov očíslovaných vzostupnou číselnou radou, tým nie je dotknuté právo Zmluvnej strany na úpravu zmluvných dojednaní v súlade s ustanoveniami OP.
6. Odberateľ berie na vedomie, že mu Dodávateľ vytvorí vlastné elektronické konto s prihlasovacím menom a heslom (ďalej len ako „Zákaznícky portál“), pričom prihlasovacie údaje a prvotné heslo budú Odberateľovi doručené poštou alebo elektronickou poštou. Doručením týchto prihlasovacích údajov sa Zákaznícky portál považuje za zriadený a aktívny. Odberateľ týmto súhlasí, že je Dodávateľ oprávnený doručiť akékoľvek jeho podanie adresované Odberateľovi aj uložením tohto podania do Zákazníckeho portálu Odberateľa, pričom sa takéto podanie považuje za doručené prvý pracovný deň po doručení do elektronickej schránky v Zákazníckom portáli.
7. Odberateľ berie na vedomie, že v zmysle § 17 ods. 1 písm. d) bodu 3 Zákona o energetike má právo na poskytnutie stručného a ľahko čitateľného súhrnu obsahu Zmluvy, zahŕňajúceho aspoň identifikáciu Dodávateľa, hlavné podmienky ponúkanej dodávky elektriny, informáciu o cene alebo spôsobe získavania informácií o cene, dobu trvania zmluvného vzťahu a podmienky ukončenia Zmluvy.
8. Obe Zmluvné strany sú povinné sa navzájom informovať bez zbytočného odkladu o zmenách adresy, osôb, telefónnych a faxových číslach, ktoré sa týkajú tejto Zmluvy. Údaje môžu Zmluvné strany meniť na základe písomného oznámenia tejto skutočnosti druhej Zmluvnej strane doporučeným listom alebo osobným doručením zástupcom niektorej zo Zmluvných strán. Účinnosť takejto zmeny nastáva tretí deň po odoslaní doporučeného listu alebo dňom doručenia zástupcom niektorej zo Zmluvných strán.
9. Odberateľ podpisom tejto Zmluvy vyhlasuje, že v zmysle ust. § 17 ods. 1 písm. d) bodu 1 Zákona o energetike mu bola v primeranom časovom predstihu pred uzatvorením Zmluvy poskytnutá Zmluva vrátane všetkých jej príloh, OP a Cenník doplnkových služieb Energie2, a.s. v rozsahu podľa ust. § 17 ods. 1 písm. a) Zákona o energetike, a bol mu poskytnutý primeraný časový predstih na oboznámenie sa s obsahom Zmluvy, OP a Cenníkom doplnkových služieb Energie2, a.s. a posúdenie informácií v nich obsiahnutých.
10. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto Zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok pre niektorú zo Zmluvných strán, ich prejav vôle je dostatočne určitý a zrozumiteľný, Zmluvu si prečítali, jej zneniu a obsahu porozumeli, obsahuje skutočný prejav ich vôle a preto na znak súhlasu s ním ju vlastnoručne podpisujú.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú jej prílohy:

Príloha č.1: Obchodné podmienky dodávky elektriny pre odberateľov mimo cenovej regulácie

Príloha č.2: Zoznam a špecifikácia odberných miest

Za Odberateľa:

V Tehle, dňa 2025

.....
Ing. Tibor TALDÍK, MBA - starosta
Obec Tehla

Za Dodávateľa:

V Bratislave, dňa 2025

.....
Mgr. Štefan Németh
Na základe udelenej plnej moci
Energie2, a.s.

Príloha č.2 - Zoznam a špecifikácia odberných miest k Zmluve č. 1112334

EIC kód OM	Adresa OM	PSČ	Mesto OM	Hodnota ističa v A (len pre NN)	Distribučná sadzba	Produkt	Zmluvne dohodnuté ročné množstvo v MWh		
							1T	VT/ST	NT
24ZZS7006962000L	TEHLA 53	93535	Tehla	3x25	C2 – X3	1T	0,078		
24ZZS42670690000	TEHLA 202	93535	Tehla	3x25	C2 – X3	1T	0,417		
24ZZS60146140006	TEHLA 23	93535	Tehla	3x32	C2 – X3	1T	0,825		
24ZZS4262294000X	TEHLA 55	93535	Tehla	3x25	C2 – X3	2T		3,862	1,232
24ZZS6003428000B	TEHLA 188	93535	Tehla	3x25	C2 – X3	1T	0,206		
24ZZS4263797000C	TEHLA 88	93535	Tehla	3x25	C2 – X3	1T	8,233		
24ZZS4265491000A	TEHLA 103	93535	Tehla	3x25	C2 – X3	1T	1,577		
24ZZS4263752000O	TEHLA 113	93535	Tehla	3x40	C2 – X3	1T	1,171		
24ZZS4270793000A	TEHLA 89	93535	Tehla	3x25	C2 – X3	1T	0,068		
24ZZS40002000028	Tehla 8/8,SP1	93535	Tehla	3x25	C2 – X3	1T	0,281		
24ZZS40002000036	Tehla 8/8,SP2	93535	Tehla	3x25	C2 – X3	1T	0,261		
24ZZS4000174428U	Tehla 195	93535	Tehla	3x25	C2 – X3	1T	4,080		
24ZZS4000035085N	Tehla 1114	93535	Tehla	3x16	C2 – X3	2T		1,477	3,802

Za Odberateľa:

V Tehle, dňa 2025

.....
Ing. Tibor TALDÍK, MBA - starosta
Obec Tehla

Za Dodávateľa:

V Bratislave, dňa 2025

.....
Mgr. Štefan Németh
Na základe udelenej plnej moci
Energie2, a.s